

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2965/2530

นาวาอากาศโท ขวลิต บุรณสมภพ
นายสุมิตร กมลนุกุลกิจ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 215, มาตรา 387, มาตรา 453, มาตรา 461

โจทก์ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินมี น.ส.3 จาก จ. บิดาจำเลยโดยเชื่อตามที่ จ. บอกว่าที่ดินอยู่ใกล้โรงงาน และติดถนนตามแผนที่ที่แสดงให้ดูเมื่อปรากฏว่าที่ดิน มิได้อยู่ติดถนนจ. จึงเป็นฝ่ายผิดสัญญาที่ไม่สามารถส่งมอบที่ดินตามที่ตกลงจะขาย ให้โจทก์และโจทก์ได้ใช้สิทธิเลิกสัญญาแล้ว จำเลยทั้งสองซึ่งเป็นทายาทของ จ. จึง ต้องคืนเงินมัดจำ และราคาที่ดินที่ได้รับไว้พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีแก่ โจทก์.

โจทก์ฟ้องว่า นายจ้าว กมลนุกุลกิจ บิดาจำเลยทั้งสองได้ขอร้องให้โจทก์ช่วยซื้อ ที่ดิน น.ส.๓ ทะเบียนเล่ม ๒ หน้า ๑๑๒ ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ราคา ไร่ละ ๑๐,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๙๑,๖๒๕ บาท โดยแจ้งสภาพและที่ตั้งของที่ดินว่า อยู่ ติดกับถนนใกล้โรงงาน โจทก์เชื่อว่าเป็นความจริงจึงทำสัญญาจะซื้อขายกัน จะทำการ โอนและตรวจสอบที่ดินให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เดือนได้วางมัดจำไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท และชำระค่าที่ดินรวม ๗๗,๗๐๐ บาท ต่อมานายจ้าวตาย จำเลยทั้งสองแจ้งให้โจทก์ไป ตรวจสอบที่ดินและรับโอน โจทก์ตรวจสอบแล้วพบว่าสภาพที่ดินไม่ตรงกับที่นายจ้าว

บอก โจทก์จึงบอกเลิกสัญญา ขอให้ศาลพิพากษาบังคับให้จำเลยคืนเงิน ๘๗,๗๐๐ บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันรับเงินจนกว่าจะชำระเงินเสร็จ แก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์ไม่ได้สำคัญผิดในสภาพที่ตั้งของที่ดิน โจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาไม่นำเงินส่วนที่เหลือมาชำระแก่จำเลยทั้งสอง จำเลยทั้งสองจึงมีสิทธิรับมัดจำและราคาที่ชำระแล้ว

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน ๙๓,๓๐๖.๘๗ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของเงินต้น ๘๗,๗๐๐ บาทนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๒๔ นายจ้ว กมลนุกุลกิจ บิดาจำเลยทั้งสองได้ทำสัญญาจะขายที่ดินตาม น.ส.๓ ทะเบียนเล่มที่ ๒ หน้า ๑๑๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๑ งาน ๒๐ ตารางวา ราคา ๑๙๑,๖๒๕ บาท แก่โจทก์ วันทำสัญญาโจทก์วางเงินมัดจำ ๑๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาจะซื้อขายเอกสารหมายจ.๒ ต่อมานายจ้วบิดาจำเลยและจำเลยทั้งสองได้รับเงินค่าที่ดินจากโจทก์ไปอีกรวมเป็นเงิน ๘๗,๗๐๐ บาท ต่อมานายจ้วบิดาจำเลยทั้งสองถึงแก่กรรม โดยยังไม่ได้จัดการจดทะเบียนโอนที่ดินไปตามสัญญา ที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า โจทก์เป็นผู้เขียนสัญญาจะซื้อขาย และเห็น น.ส.๓ ที่ดินที่จะซื้อขายแล้ว รู้ทำเลที่ตั้งของที่ดินดีแล้วโจทก์จึงได้ทำสัญญาจะซื้อขาย

โจทก์จึงไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญา และโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญานั้น ปัญหาวินิจฉัยมีว่า โจทก์สำคัญผิดในสภาพและทำเลที่ตั้งของที่ดินตามสัญญาจะซื้อขายหรือไม่สัญญาจะซื้อขายเป็นโมฆะหรือไม่ โจทก์เบิกความว่า เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๒๔ นายจ้วบิดา ของจำเลยทั้งสองได้มาพบโจทก์เสนอขายที่ดิน ๑ แปลง ที่ดินตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ตำบลบึง อำเภอสรรพยา จังหวัดชลบุรี ตาม น.ส.๓ มีเนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๑ งาน ๒๐ ตารางวา ในราคา ไร่ละ ๑๒,๐๐๐ บาท โดยบอกว่าที่ดินอยู่ใกล้โรงงาน ติดถนนตามแผนที่ที่บิดาจำเลย ให้ไว้ โจทก์เชื่อเพราะรู้จักกับบิดาจำเลยมาก่อน โจทก์ต่อรองราคาลงไร่ละ ๑๐,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๙๐,๐๐๐ บาทเศษ บิดาจำเลยตกลงจึงได้ทำสัญญาจะซื้อขายกัน ตามเอกสารหมายเลข จ.๒ นัดไปตรวจสอบจำนวนที่ดินให้เสร็จสิ้นภายใน ๖ เดือน นับแต่วันทำสัญญาหลังจากทำสัญญาแล้วไม่ได้ไปตรวจดูที่ดิน เพราะบิดาจำเลยป่วยเป็น โรคมะเร็ง และต่อมาได้ถึงแก่กรรม จำเลยทั้งสองมีนางนงเยาว์ อาสนวลัยกุล นาย ประสงค์ อาสนวลัยกุล เบิกความว่าครั้งแรกโจทก์รับเป็นนายหน้าขายที่ดินแปลงนี้ให้ นายจ้วบิดาจำเลย โดยถ่ายสำเนา น.ส.๓ ไปเพื่อหาผู้ซื้อ ต่อมาโจทก์เป็นผู้ซื้อที่แปลง นี้เอง โจทก์เป็นคนเขียนสัญญาจะซื้อขายและมอบเงินมัดจำ ๑๐,๐๐๐ บาทให้นาย ประสงค์นำไปให้บิดาจำเลยลงชื่อในสัญญา นายประสงค์เป็นคนนำสัญญาจะซื้อขาย ไปให้นายจ้วบิดาจำเลยลงชื่อและมอบเงินมัดจำ ๑๐,๐๐๐ บาทให้นายจ้วบไป ในการทำ สัญญาจะซื้อขายโจทก์ไม่ได้ไปตรวจดูที่ดินที่จะซื้อขาย พยานจำเลยเจือสมxonนำสืบ ของโจทก์ เชื่อว่านายจ้วบิดาจำเลยตกลงทำสัญญาจะขายที่ดินแปลงดังกล่าวแก่ โจทก์ โดยบอกโจทก์ว่าที่ดินที่จะขายอยู่ใกล้โรงงานและติดถนนทั้งได้มอบแผนที่ ตามเอกสารหมายเลข จ.๑ให้โจทก์ไว้ โจทก์ตกลงทำสัญญาจะซื้อขายตามเอกสารหมายเลข จ.๒ โดยเชื่อตามที่นายจ้วบิดาจำเลยบอกกล่าว ไม่ได้ไปตรวจดูสภาพของที่ดิน เมื่อ นายจ้วบิดาจำเลยถึงแก่กรรม จำเลยทั้งสองได้มีหนังสือแจ้งให้โจทก์ไปรับโอนที่ดิน ตามเอกสารหมายเลข จ.๔ แต่โจทก์ยังไม่ได้ไปตรวจดูที่ดิน ไม่ทราบสภาพที่ตั้งของที่ดิน ตามสัญญาจะซื้อขาย จึงได้แจ้งให้จำเลยทั้งสองทำการรังวัดตรวจสอบจำนวนที่ดิน

ก่อนตามเอกสารหมาย จ.๖ จำเลยทั้งสองได้มีหนังสือตอบมาว่าการตรวจสอบจำนวนที่ดินไม่ใช่สาระสำคัญของสัญญา และโจทก์สามารถตรวจสอบได้จากพนักงานที่ดินตามเอกสารหมาย จ.๗ เมื่อโจทก์ทำการตรวจสอบแล้วปรากฏว่าที่ดินไม่ติดถนน ไม่ตรงตามที่ตกลงไว้ เห็นว่าผู้ขายได้ตกลงกับโจทก์ไว้ว่าที่ดินที่จะขายอยู่ติดถนน เมื่อปรากฏว่าที่ดินดังกล่าวมิได้อยู่ติดถนน ผู้ขายจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญาที่ไม่สามารถจะส่งมอบที่ดินตามที่ตกลงจะขายให้โจทก์ได้ และโจทก์ผู้ซื้อได้ใช้สิทธิเลิกสัญญาแล้ว จำเลยทั้งสองเป็นทายาทของผู้ขายจึงต้องคืนเงินมัดจำและราคาที่ดินที่ได้รับไว้พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีแก่โจทก์ ศาลฎีกาเห็นพ้องในผลคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ฎีกาจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(สุทิน นนทแก้ว-สหัส สิงหวิริยะ-เสวก จันทรผ่อง)

ศาลจังหวัดนนทบุรี - นายองอาจ โรจน์สุพจน์

ศาลอุทธรณ์ - นายสมพันธ์ น้อยสง่า

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ